

摘要：

马斯克诉OpenAI案第二周庭审中，OpenAI总裁布罗克曼披露，其在OpenAI的股权价值接近300亿美元，但本人从未向OpenAI投入过任何个人资金。庭前曝光的短信显示，马斯克主动求和未果后威胁称：“这周结束前，你和奥特曼将成为美国最遭人恨的两个人。”OpenAI律师指出，该短信证明马斯克诉讼的真实动机是打击竞争对手，而非出于法律诉求。

美国当地时间5月4日，马斯克诉OpenAI案第二周庭审在美国加州奥克兰联邦法院开庭。OpenAI联合创始人、总裁格雷格·布罗克曼走上证人席，披露了一系列此前从未公开的关键信息。

与此同时，一段开庭前夕马斯克向布罗克曼发出的秘密短信也随之曝光，马斯克试图求和，但未得到明确答复后在短信中说：“这周结束前，你和山姆·奥特曼将成为美国最遭人恨的两个人。”

布罗克曼是本案三位核心当事人中相对低调的一位，这位曾以自己的公寓作为OpenAI第一间办公室的联合创始人，在周一的证人席上成为了全场焦点。

在马斯克首席律师史蒂文·莫洛（Steven Molo）长达数小时的追问下，布罗克曼披露了其财富数字、早年日记内容以及内部利益关联。

这其中包括：布罗克曼在OpenAI的股权价值接近300亿美元，而他本人从未向OpenAI投入过任何个人资金。他在OpenAI早期曾以报酬方式获得奥特曼家族办公室1000万美元的股权，并持有多家与OpenAI签有重要合作协议公司的股权。

庭前密谈：马斯克的“威胁短信”

据OpenAI律师团队在上周日深夜提交的法庭文件，庭审正式开始前两天，马斯克主动向布罗克曼发去短信，试探和解的可能性。

布罗克曼回复称，双方不妨各自撤回诉求。

马斯克随即以强硬语气回击：“这周结束前，你和山姆（奥特曼）将成为美国最遭人恨的两个人。你们坚持，就这样吧。”

OpenAI律师随即申请将这段短信作为证据呈堂，并在文件中明确指出，**这条短信“足以证明马斯克提起诉讼的真实动机，是打击竞争对手及其核心人员，而非出于真正的法律诉求”。**

然而，主审法官伊冯娜·冈萨雷斯·罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）最终裁定不予采纳，陪审团未能听到这段内容。

核心披露：近300亿美元的财富从何而来

周一庭审的焦点，是布罗克曼个人身家。

在莫洛的追问下，布罗克曼承认，他在OpenAI的股权目前价值超过200亿美元，接近300亿美元。这一数字一旦坐实，将使布罗克曼跻身全球富豪榜，财富量级与比尔·盖茨（Bill Gates）前妻梅琳达·法兰奇·盖茨（Melinda French Gates）相当。

另一个同样引人注目的细节是，布罗克曼本人从未向OpenAI投入过任何个人资金。他早年曾承诺向OpenAI捐款10万美元，但最终未能兑现。

布罗克曼持有的近300亿美元股权，来自2019年OpenAI成立营利性实体时董事会的授予，而他本人并未参与该项投票。

莫洛在两个多小时的直接询问中，将“近300亿美元”这一数字反复提及超过十二次，试图以此向陪审团强化一个核心叙事：布罗克曼从一个分文未投的慈善机构中，收获了近300亿美元的个人财富。

“你没有向OpenAI投入一分钱，却坐拥了近300亿美元的股权？”莫洛问道。“薪酬从来都是次要的，使命才是首位。”布罗克曼回答。

莫洛随即追问：既然布罗克曼认可10亿美元已经足够，是否应该将剩余的290亿美元归还给OpenAI的非营利基金会？

布罗克曼回应称：“我不这样认为。这个问题里有一些未经证实的假设。”莫洛追问：“需要300亿美元才能让你早上起床，而10亿美元不够？”布罗克曼答：“我没有这样说。”

更具杀伤力的，是莫洛从布罗克曼2017年的个人日记中挖出的一段自白。

日记中写道：“从财务角度，什么能让我达到10亿美元？”莫洛将这段日记当庭念出，暗示布罗克曼创办OpenAI的真实动机，从一开始就掺杂着对个人财富的渴望。布罗克曼坚称金钱始终是次要的。

莫洛甚至在庭上将布罗克曼比作“银行劫匪”，随即遭到罗杰斯法官以“带有论断性”为由予以制止。

莫洛追问布罗克曼是否在将OpenAI慈善一侧的资产转移至营利一侧，从而打造出一台“印钞机”，布罗克曼对此予以否认。

布罗克曼的反驳：是血汗，不是掠夺

面对莫洛的密集追问，布罗克曼在直接询问阶段几乎全程以简短、近乎机械的方式作答。

进入交叉询问——即OpenAI方律师对其进行的反向质询——他明显放松，开始更主动地讲述自己的叙事，不时面带微笑，回忆OpenAI创办之初的往事。

布罗克曼强调，他2018年获得股权时，ChatGPT尚未问世，OpenAI在商业上和技术上是否能成功远未可知。“这是我们在马斯克离开后，用多年的心血一点一点建起来的。”他说。

他还指出，OpenAI非营利基金会目前持有公司逾26%的股权，价值超过1500亿美元，是“人类历史上资本最雄厚的非营利组织”，而OpenAI从外部捐赠者处实际收到的资金不足1.5亿美元。

布罗克曼的言下之意是，马斯克的捐款对OpenAI今日的成功贡献有限，真正的驱动力来自留下来继续建设的那批人。

布罗克曼还揭示了一个此前鲜有关注的细节：庭审中曝光的邮件显示，他在OpenAI早期曾以报酬方式获得奥特曼家族办公室1000万美元的股权。他表示，这一安排最初未向马斯克披露，但他和奥特曼在2017年马斯克主动询问时进行了说明。

此外，他还承认曾投资Cerebras、CoreWeave和Helion Energy等多家与OpenAI签有重要合作协议的公司。

相比奥特曼类似的利益关联此前已受到广泛审视，布罗克曼的潜在利益冲突直到周一庭审才真正进入公众视野。

布罗克曼在证词中披露，马斯克离开OpenAI董事会时，曾威胁要在特斯拉内部创建一家竞争性AI实验室。当被问及特斯拉是否曾考虑过成为非营利组织、或开源其技术时，布罗克曼只用一个字作答：“没有。”

言下之意，马斯克从未将他奉行于OpenAI的公益标准，施加于自己的商业帝国。

周一的庭审有一个颇为微妙的差异。

马斯克在庭上被追问时将xAI估值定在250亿美元，却对布罗克曼的300亿美元身家穷追猛打。而全程无人提及的，是马斯克本人目前是全球首富，个人净资产高达8390亿美元（据《福布斯》最新数据）。

目前OpenAI由私人投资者估值超过8500亿美元，正筹备未来两年内的IPO，若成功上市，布罗克曼的个人财富还将进一步大幅攀升。

后续看点：马斯克孩子母亲、奥特曼相继登台

布罗克曼的证词将于美国时间5月5日上午继续，马斯克律师团队还将有机会进行追加询问。此后，马斯克、目前同时担任Neuralink高管的马斯克四个孩子的母亲、前OpenAI董事会成员希冯·齐利斯（Shivon Zilis）有望登上证人席。

奥特曼本人也预计将在本月内出庭作证，届时他关于捐款承诺、公司转型以及与马斯克关系破裂始末的证词，将正面接受对方律师的质证。

此外，微软CEO萨提亚·纳德拉、OpenAI前首席技术官米拉·穆拉蒂（Mira Murati）以及OpenAI联合创始人、前首席科学家伊利亚·苏茨克韦均在预计出庭的证人名单之列。

这场诉讼的核心，是马斯克对OpenAI偏离非营利使命的指控。马斯克于2024年提起本案，称他在OpenAI早期捐赠的约3800万美元，被用于未经授权的商业目的。经庭前裁定，进入审判阶段的诉求只剩两项：违反慈善信托和不正当得利。

首周庭审中，马斯克在证人席上坐了将近20个小时，反复强调“你不能就这样偷走一个慈善机构”。OpenAI方面则始终坚称，马斯克的真实目的是打压竞争对手，其诉讼“毫无依据”。

在马斯克1月份的法律文件中，其律师团队曾主张他应从OpenAI和微软处获得高达1340亿美元的赔偿。但马斯克方现在的立场已有所调整，表示任何“不当得利”都应归还给OpenAI的非营利基金会，而非归属马斯克个人。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

206 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论



MobileUser5706
19小时前 中国广东省

马斯克看来是个肮脏的小人啊，一直搞阴谋的。

0 回复